

1500426-59.2021.8.26.0435

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Dayse Lemos de Oliveira

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

2ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500426-59.2021.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500426-59.2021.8.26.0435

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2254380/2021 - DEL.POL.PEDREIRA, 14699484 - DEL.POL.PEDREIRA, 1736/21/314 - DEL.POL.PEDREIRA, 2254380 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor

Justiça Pública

Réu

GUILHERME ISRAEL ORLANDI

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dayse Lemos de Oliveira

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra Guilherme Israel Orlandi, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, "caput", c.c. o artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (fls. 53/54), aditada às fls. 60/61, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1º de agosto de 2021, por volta das 21h46min, na Rua Alice Moreira, 61, Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça empregada com a menção de estar com arma de fogo contra J.L.F.J., o veículo RENAULT/LOGAN EXPR 16 M, placas FFR9D57, cor cinza, pertencente à vítima J.L.F.J.

A denúncia e o respectivo aditamento foram recebidos em 16 de dezembro de 2021, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado, a requerimento do Representante do Ministério Público, em razão da representação da Autoridade Policial (fls. 63/64), tendo sido cumprido o respectivo mandado (fls. 79/82).

O réu, citado pessoalmente (fls. 110), apresentou resposta à acusação (fls. 114/116).

Relatório do SIG da Delegacia de Polícia local às fls. 40/41.

Designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, mesma oportunidade em que foi Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado na defesa prévia (fls. 124/127).

Revisão acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP) às fls. 143/144.

Na audiência de instrução (fls. 149/150) foi ouvida a vítima, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação comuns à Defesa, e ao final interrogado o réu, e, em seguida, foi declarada encerrada a fase instrutória, passando-se aos debates.

Em alegações finais, a I. Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, diante da prova da materialidade e da autoria.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal. Sustentou que: durante a instrução não foram colhidas provas capazes de ensejar o decreto condenatório; a culpabilidade não restou comprovada; a testemunha Silmara disse que reconheceu apenas as vestes do assaltantes, sem ter visto características pessoais e na Delegacia fez o reconhecimento mediante a apresentação de uma única fotografia, desrespeitando o artigo 226 do CPP; a testemunha Silmara reconheceu o acusado em juízo por semelhança e afirmou que o réu apenas disse para que a vítima saísse do carro, sem dar voz de assalto; a vítima também disse que o réu não deu voz de assalto, apenas falando para que descesse do carro, e tendo aumentado a versão apenas em juízo, dizendo que o réu disse "perdeu" e que tinha uma chave de fenda consigo; percebeu que o acusado não tinha arma; não há notícia nos autos do reconhecimento pessoal do assaltante na Delegacia mencionado pela vítima em juízo; há contradição nos depoimentos da vítima e da testemunha Silmara; não há notícia acerca da abordagem do réu por pessoas que estavam próximas; o reconhecimento pessoal não respeitou o artigo 226 do CPP, sendo necessário que a vítima apresente todas as características do acusado, não podendo servir de prova e como fundamento a condenação; deve ser aplicado o princípio "in dubio pro reo".

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício.

No mérito, a pretensão estatal é procedente.

Da materialidade

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do inquérito policial (fls. 1/48), relatório do SIG da Delegacia de Polícia local (fls. 40/41), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Da autoria

A autoria também é indubitosa.

O réu Guilherme Israel Orlandi, em solo policial, não foi ouvido, em razão de não ter comparecido para prestar esclarecimentos, em que pese notificado por duas vezes (cf. fls. 41).

Em juízo, disse que: estava no centro da cidade com uns amigos bebendo; quando foi embora, sozinho, viu um carro igual ao de um amigo dele e se confundiu, achando que era o seu amigo; chegou perto do carro e pediu para que a pessoa descesse do veículo, e viu que era outra pessoa, e não o seu amigo; daí deu dois passos para trás e saiu, bêbado e envergonhado pela situação, pedindo desculpas; não deu voz de assalto; estava com um corote de pinga, cheio pela metade, que havia apertado para que coubesse debaixo da sua blusa, na sua cintura, porque não cabia no bolso; foi abordado apenas pelos policiais em frente ao batalhão da Polícia Militar, e não por populares; não se lembra de ter visto a vítima na Delegacia; na Delegacia sequer foi retirado da viatura, não tendo sido, portanto, levado para reconhecimento pessoal no interior da Delegacia.

A vítima J.L.F.J, em juízo, disse que: tinha saído da igreja e estava dentro do carro, quando ouviu a esposa dele gritar pelo seu nome; em seguida, uma pessoa chegou e lhe disse "desde, desce, perdeu"; como não tinha para onde ir, abriu a porta do carro e saiu, e o assaltante percebeu que ele não entregaria o carro, disse que era uma brincadeira; então o assaltante saiu correndo, e conseguiu dar um chute no roubador, que foi detido pelas pessoas da igreja a cerca de cinquenta metros do local. Esclareceu que: foi com o assaltante para a Delegacia; viu o rosto do acusado apenas na Delegacia; o assaltante fez menção de trazer algo sob a sua blusa; o réu apenas disse para que ele descesse do carro fazendo menção que estava armado; viu cair do acusado apenas um corote de pinga, tendo as pessoas da igreja falado que o assaltante estava com uma chave de fenda sob a blusa; ficou frente a frente com o acusado na Delegacia, pois estava do lado de fora da viatura enquanto o acusado estava no interior da viatura; procedeu ao reconhecimento sendo-lhe apresentado apenas a pessoa que havia sido detida; nenhum pessoa da igreja foi levada para a Delegacia; o assaltante era magro, tinha cerca de 1,75 m de altura, cabelo castanho, tatuagens pelo corpo, pele branca. Procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado em juízo, reconhecendo o acusado como sendo o assaltante.

A testemunha da acusação comum à Defesa Silmara Flausina de Andrade, em juízo, disse que: estava saindo da igreja com o seu marido, ora vítima, e viu uma pessoa vindo na direção deles e passando por ela; o marido dela já estava no carro, quando essa pessoa, com a mão por baixo da blusa, disse ao seu marido que era para ele descer do carro; o marido dela perguntou o que era e o que estava acontecendo, e daí o acusado foi saindo para trás dizendo que era brincadeira, mas simulando que estava armado; estava com os seus filhos do lado de fora do carro e começou a gritar. Esclareceu que: o acusado estava de touca e boné; reconheceu as características do acusado na Delegacia; ligou na hora para a polícia e conseguiram pegar o assaltante nas proximidades, e o viu no interior do carro da polícia; a pessoa detida pela polícia tinha as mesmas características do assaltante; o assaltante estava com uma blusa de moletom, blusa com touca, calça e de boné; a calça era larga, não sabendo dizer se era jeans ou moletom; conseguiu ver mais ou menos o rosto do roubador quando ele saiu correndo, e o ambiente estava escuro, porque era noite; o assaltante disse para o marido dela "desce, desce", fazendo que estava armado, e, ao ser questionado pelo marido dela, que abriu a porta do carro e desceu questionando o acusado do que se tratava, e daí o assaltante se afastou do carro dizendo que era uma brincadeira e deixou cair uma garrafinha de bebida que estava sob a sua blusa; fez o reconhecimento fotográfico do acusado na Delegacia, tendo sido apresentada apenas uma foto. Procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado em juízo, reconhecendo o acusado como sendo bem parecido com o da foto que lhe foi apresentada.

A testemunha da acusação comum à Defesa Adriano Patrone Conde, policial militar, em juízo, disse que: ao atender a uma solicitação via COPOM, compareceram no local onde foram informado pela vítima que quando estava no carro dela, com a porta aberta, um indivíduo fazendo menção que estava armado com a mão por baixo da blusa veio até ele falando para ordenando que a vítima descesse do veículo e, quando a vítima saiu do veículo, o assaltante se assustou, deu dois passos para trás, tirou a mão de baixo da blusa e disse que não tinha nada com ele e que era brincadeira, evadindo-se do local; de posse das características do assaltante, conseguiram abordá-lo na frente do batalhão da Polícia Militar. Esclareceu que: o réu disse que havia mantido contato com a vítima na ocasião do fato e que disse que o que havia feito com ela era uma brincadeira; o acusado foi detido por eles, policiais militares, e não por populares; nada de ilícito foi encontrado com o acusado por ocasião da abordagem; não se lembra de ter visto uma garrafa com o acusado.

Eis os relatos.

Diante do que consta dos autos, o delito de roubo na modalidade tentada está bem desenhado, visto que da ação descrita na denúncia e das provas produzidas nos autos restou devidamente demonstrado que objetivou-se atingir tanto o patrimônio quanto a liberdade individual da vítima, já que houve a tentativa de subtração de bem da vítima, mediante grave ameaça, não tendo se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu.

No caso concreto, o bem da vítima trata-se de um veículo, no qual estava entrando, ao passo que a grave ameaça consistiu nas ordens de saída do automóvel, nos dizeres "desce" e "perdeu", e da conduta dos assaltantes de ir ao encontro da vítima enquanto esta entrava no seu automóvel e parar ao lado dela, proferindo os dizeres citados ao mesmo tempo em que simulava portar arma de fogo sob a blusa que vestia.

O delito, por sua vez, não se consumou, diante da não inversão da posse do bem da vítima visado pelo assaltante, o qual não foi subtraído por circunstância alheia à vontade do acusado, de modo que restou configurada a forma tentada.

E, no caso concreto, a circunstância alheia foi a atitude da vítima de ter saído do carro e questionado o acusado, reagindo ao assalto, conseguindo fazer com que o assaltante desistisse da empreitada criminoso e tentasse fugir.

Cediço a prevalência na jurisprudência do STJ e do STF a teoria da "apprehensio" (ou "amotio"), onde a consumação do delito de roubo se dá com a inversão da posse do bem subtraído, ou seja, no momento em que o autor do delito toma o bem objeto do delito para si, retirando-o do alcance da vítima.

Destaco que no caso concreto nenhum bem da vítima chegou a ser subtraído, em que pese tenha ficado demonstrado nos autos que essa fosse a intenção do agente, do que resultou na tentativa da prática do delito de roubo.

O dolo está presente, já que restou demonstrado que houve a vontade consciente do réu de subtrair bem da vítima, mediante grave ameaça, demonstrando a intenção de praticar a subtração de bem da propriedade da vítima.

Há que se ressaltar que, no presente caso, as palavras da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo foram coerentes e harmônicas com os respectivos depoimentos prestados em solo policial, narrando os acontecimentos com riqueza de detalhes.

Nota-se que a vítima e a testemunha Silmara, esposa da vítima, em razão da conduta dos réus, e do emprego da grave ameaça, conseguiram guardar as características do assaltante, notadamente quanto às suas vestes, o que permitiu à testemunha Silmara reconhecê-lo na Delegacia de Polícia, não deixando dúvida quanto a autoria por parte do acusado, ressalte-se, descrevendo tanto a vítima quanto a testemunha

Silmara detalhadamente o seu "modus operandi".

E a palavra da vítima (no caso concreto, aliada à da testemunha Silmara, esposa da vítima), notadamente nos crimes contra o patrimônio, cometido em geral apenas na presença de criminoso e vítima, tem valor inquestionável.

Nesse sentido, aliás, o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

E a jurisprudência do TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0005620-13.2018.8.26.0050; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020) (destaquei)

Destaque-se que o emprego da grave ameaça restou comprovado pelo depoimento da vítima e da testemunha Silmara, que disseram ter ouvido as palavras dos assaltantes ordenando que a vítima saísse do carro: "desce" e "perdeu", enquanto simulava ter uma arma sob a blusa que trajava.

Nesse ponto percebe-se que a vítima prestou atenção ao que estava ocorrendo, e guardou as características do assaltante (físicas e do modo de agir e das palavras ditas pelo acusado), de modo que não há dúvida quanto ao teor das suas declarações, assim como a testemunha Silmara em relação às vestes do acusado.

E também é importante ressaltar que não há qualquer indício ou evidência nos autos de que a vítima e a esposa do réu quisessem ou teriam algum motivo para prejudicar o réu.

A autoria também restou evidenciada diante dos reconhecimentos pessoais realizados em Juízo pela vítima e pela testemunha Silmara, esposa da vítima, sem prejuízo do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia pela testemunha Silmara, que reconheceu o acusado por todas as vestes dele.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria por parte do acusado.

E presente, também, a causa de diminuição da pena referente a tentativa (art. 14,

II, CP), visto que o delito não se consumou por circunstância alheias à vontade do agente, não tendo ocorrido a inversão da posse do bem da vítima, mas apenas a tentativa de subtraí-lo.

No que diz respeito às teses da Defesa, não há que se falar na improcedência da ação penal, eis que as provas colhidas nos autos são mais do que suficientes ao decreto condenatório, corroborando a materialidade e a autoria por parte do acusado, não se aplicando o princípio "in dubio pro reo".

No caso em análise, todas as provas produzidas levam ao reconhecimento da autoria da tentativa de roubo por parte do réu.

Quanto aos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, principalmente em relação à testemunha Silmara, nenhum vício restou demonstrado, razão pela qual devem ser considerados na sua integralidade, conforme já exposto nesta fundamentação, não se verificando a existência de contradições aptas a afastar a responsabilidade do réu pelo delito, eis que presentes todos os elementos do tipo no ato por ele praticado.

O fato de a vítima perceber que o assaltante não está armado não implica na inocência do acusado, considerando que a tentativa do réu de passar a impressão de que está armado, por si só, independente do resultado ser atingido, configura o emprego do meio como objetivo de ameaça para se atingir o fim almejado, ou seja, a subtração do bem móvel alheio.

Ademais, o réu não nega que estivesse no local e hora dos fatos e que tivesse se dirigido à vítima simulando um assalto. Tenta, apenas, para esquivar-se da responsabilidade pelos seus atos, dizer que achava que faria uma brincadeira com um amigo, mas o confundiu com o acusado, desistindo da brincadeira logo que percebeu que a vítima não se tratava do seu amigo.

Não há nada que coloque em suspeita o testemunho da vítima e da testemunha Silmara em Juízo, não restando demonstrado qualquer vício.

O ônus da prova que leva ao decreto condenatório foi atendido pela acusação com as provas que foram produzidas nos autos.

O acusado, por sua vez, não conseguiu fazer prova das alegações.

Alega a Defesa, ainda, que o reconhecimento pessoal do acusado foi feito sem a observância dos requisitos do artigo 226 do CPP.

A vítima e a testemunha Silmara, que já havia reconhecido o réu na Delegacia de Polícia por meio de fotografia como sendo o autor do roubo, em Juízo, ao lhes serem apresentado o réu em audiência virtual, com transmissão de imagem perfeita, também o reconheceram como tal, sem qualquer questionamento da Defesa.

Denota-se, portanto, que já nesse ponto não restou dúvida quanto a autoria do delito.

Há que se observar também que o artigo 226 do CPP não é comando imperativo, tanto que não impõe um dever, mas sim recomenda um modo de procedimento no reconhecimento pessoal realizado em Juízo.

Também se observa que exigir-se que o réu seja colocado ao lado de outras pessoa que tenham semelhança com ele não é razoável, tanto que o próprio inciso II do artigo 226 do CPP menciona que o acusado será colocado ao lado de outras que apresentem semelhança com ele, "se possível".

O previsto no citado artigo não deve ser tido como de observância obrigatório, sob pena de inviabilizar-se a produção da prova, o que pode inclusive beneficiar o réu, e não sempre incriminá-lo, como quer fazer crer a Defesa.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a exasperação na fração mínima em decorrência da referida causa de aumento e a concessão da gratuidade da justiça. Descabimento. 1) Preliminar insubsistente. Reconhecimento de nulidade. Impossibilidade. Procedimento de reconhecimento pessoal. O artigo 226 do CPP traz mera recomendação de como realizar o ato de reconhecimento, não sendo de observância obrigatória, quando inviabilizado. Réu reconhecido pessoalmente em juízo por uma das vítimas, confirmando, assim, o anterior reconhecimento fotográfico em solo policial. Nulidade afastada. 2) Condenação legítima. Acusado que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu quantia em dinheiro pertencente ao posto de combustível e um celular e um veículo de um cliente do estabelecimento. Precisos relatos das vítimas, que detalharam a dinâmica dos fatos. Clara autoria, não sendo, evidentemente, caso de absolvição. 3) Regular reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ e da C. Câmara. 4) Exasperação mínima em decorrência da causa de aumento. Pleito prejudicado (ausência de interesse recursal). O juízo a quo já exasperou a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço). 5) Inviável afastamento do pagamento da taxa judiciária. As custas processuais não podem ser diminuídas ou afastadas nem sequer pelo fato de ser pobre o acusado. Gratuidade (não pagamento imediato). Responsabilidade pela sucumbência, que pode ser cobrada, preenchidos requisitos específicos pelo credor, dentro de prazo legal. Inteligência do artigo 98, §§2º e 3º, do novo Código de Processo Civil, que revogou, a respeito, dispositivos da Lei 1.060/50. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0005804-70.2017.8.26.0642; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

A recomendação do dispositivo legal em questão não pode ser tida como regra, se não há razão para levantar vício ou questionamento no ato realizado sem a sua estrita observância, independentemente da possibilidade ou não, porém desde que respeitada e assegurada a lisura no procedimento, cuja honestidade e retidão não se pode questionar no caso concreto, tanto que a própria Defesa não levantou qualquer impedimento no momento da sua realização.

A Defesa, no caso concreto, insurge-se apenas quanto a suposta violação no procedimento, mas não demonstra no que a violação que entende ter ocorrido prejudicou o réu, ou que vício houve a fim de que o reconhecimento pessoal feito em Juízo seja tido como imprestável.

Assim, tal alegação não merece melhor sorte.

Diante disso, a condenação do acusado na forma pela qual foi denunciado é de rigor.

Da pena

Pelo exposto, passo à dosimetria da pena, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI do Constituição da República e dos

artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser compreendida como normal em relação ao tipo.

O réu não é portador de maus antecedentes, em que seja reincidente, o que, no entanto, será objeto da segunda fase da dosimetria da pena (fls. 69/71 e 72/76).

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganella Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente, no entanto, a circunstância agravante da reincidência (processo 0003441-28.2012.8.26.0435, e respectiva execução de pena, autos 0005119-11.2016.8.26.0509, cf. fls. 69/71 e 72/76), razão pela qual aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena intermediária 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento da pena.

No entanto, presente a causa de diminuição da pena do artigo 14, inciso II, do CP, visto que reconhecida a figura da tentativa, que, no caso concreto, diante do "iter criminis" percorrido pelo réu, justificam a redução da pena em 1/3, perfazendo, assim, 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 7 dias-multa.

À míngua de outros elementos de convicção, torno a pena acima definitiva.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade o fechado, por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça e violência à pessoa, pela gravidade concreta do crime, e também pela reincidência do réu, respeitando-se, assim, o disposto no artigo 33 do CP.

Considera-se também a função de efetiva prevenção geral e especial, além de retribuição e recuperação para o réu.



Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ausentes os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto tratar-se de crime doloso, de réu reincidente em crime doloso, diga-se de passagem, grave grave (homicídio qualificado tentado), também não demonstrando ser socialmente recomendável tal substituição.

Da suspensão da pena privativa de liberdade

Pelos mesmos motivos que impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não há que se falar em suspensão da pena privativa de liberdade, eis que ausentes os requisitos do artigo 77 do CP, tratando-se de réu reincidente em crime doloso.

À míngua de elementos concretos sobre os requisitos subjetivos para progressão, deixo ao prudente arbítrio do Douto juízo das Execuções a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do CPP.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, condenar Guilherme Israel Orlandi, como incurso no artigo 157, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 7 (sete) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de maiores elementos acerca da situação econômica e financeira do acusado.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo preso e continuam presentes os requisitos da cautelaridade prisional, situação que não se inverteu até o momento data.

Trata-se de crime praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, sendo o réu reincidente por crime grave (homicídio qualificado, na forma tentada).

O réu também foi condenado a pena privativa de liberdade em montante significativo, de modo que a sua liberdade nesse momento pode representar real chance de esquia ao cumprimento da sanção determinada.

E, a reforçar a necessidade da prisão cautelar, extrai-se às fls. 70 que a sentença de extinção da pena relativa ao delito pelo qual é reincidente é datada de 02/07/2021 e, um mês depois, praticou o delito em tela.

Entendo, também, que com a prisão cautelar prestigia-se o interesse social, visto que a liberdade do réu, neste momento, representa perigo à sociedade, notadamente no que diz respeito à tutela do bem jurídico "patrimônio".

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, em virtude de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição da República. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República, informando que a presente condenação não enseja a declaração de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

Não mais restando recurso ordinário, com efeito suspensivo, expeça-se carta de guia de execução para o juízo da Execução Penal.

Com o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo sentenciado, posto que o exame de eventuais causas de isenção melhor se oportuniza no juízo executivo da pena.

P.I.C.

Pedreira, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA